地票复垦阶段风险及对策研究

王　林　赵恒婧

[摘要]　农村建设用地复垦作为地票制度的三个主要阶段之一，是保证地票制度顺利运行的源头性阶段。本文通过对此阶段的政策依据、流程以及主客体进行分析，认为该阶段存在土地权利人的参与程度弱于区县政府和国土管理部门，以及复垦申请行为与重庆市经营性建设用地需求之间无直接关系，可能带来复垦申请数量（地票数量）与市场需求之间不匹配等问题，这给农村建设用地复垦带来了风险，具体包括：农民集体经济组织法律含义不清、复垦意愿不真实、复垦形成耕地的质量不高、农村权益得不到有效保障等风险。据此，提出规范集体经济组织行为、保护农户发表个人意见的权利、设置复垦形成耕地追责条例和加强监管等措施建议。

[关键词]　地票；复垦；风险；农村建设用地；国土管理；土地整治

[中图分类号]　F311　[文献标识码]　A　[文章编号]　1006—012X（2016）—01—0097（07）

[作者]　王　林，教授，博士生导师，重庆大学建设管理与房地产学院，重庆　400045

赵恒婧，硕士研究生，重庆大学建设管理与房地产学院，重庆　400045

一、引言

重庆目前实施的地票制度，是对土地政策的一种创新，也是对“城乡建设用地增减挂钩”政策的一种完善，它的价值体现在3个方面：一是通过地票机制使农民极大地分享了城市发展所带来的福利；二是“先补后占”的制度设计有效保护了耕地；三是将农村闲置建设用地转化为城镇经营性建设用地的做法，在一定程度上缓解了城市发展中的土地问题。

地票制度设计按照流程划分，可以分为复垦、交易及落地3个阶段，其中，农村建设用地复垦是第一阶段。作为地票指标产生源头的复垦阶段，区县国土管理部门及乡镇政府与土地使用权人①的联系最为紧密，这不仅体现在农民及农村集体经济组织的参与度方面，还体现在所涉及的权益程度方面。

目前，关于地票的研究大致可分为4类：（1）地票制度存在问题研究。杨飞（2012）认为，在地票制度中，一方面，政府管理角色由服务型向全能型、由利益协调者向受益者的转变，使政府难以保持中立的位置；另一方面，地票制度设计对农民权益的依法保护、受害保护及受损补偿3个方面还缺少相应约束条例。[1] 张鹏、刘春鑫（2010）对有关地票制度的设计原理、土地发展权及制度变迁动力进行细致分析后，认为地票制度存在3个问题，即土地被限定为农业与城镇建设用地发展用途后的收益差距问题、农村建设用地复垦形成耕地的数量和质量问题及地票交易收益在农民、农村集体和政府之间的利益平衡问题。[2] 黄美均、诸培新（2013）指出，在地票落地方面，存在地票指标仅用于为经营性建设用地的单一用途问题，以及仅允许农村建设用地作为地票来源的渠道限制问题。[3] 王绍洪（2013）认为，在地票交易中，存在农村主要领导干部代替民意行使集体经济组织权力及非农用地不合规转为农村集体建设用地，进而使农村集体建设用地无序增加等问题。[4]（2）地票涉及的农民权益问题研究。胡显莉、陈出新（2011）在研究了农户宅基地复垦及地票交易后指出，在复垦阶段，复垦机构的介入会带来农户利益的损失；地票的“打包组合”交易形式存在漏洞；对复垦形成耕地质量的监管不力将给农户的未来耕种收益带来损害。[5]（3）土地复垦研究。余勤飞、白中科（2014）基于文献数据，对农业、电力、建筑等多领域的土地复垦情况进行了统计，认为我国需

① 土地权利人：在重庆地票制度中，指拥有原农村建设用地使用权的农村集体经济组织、农民家庭及其他拥有土地权属的法人和组织。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

要建立针对土地复垦的多部门、多行业、多学科的联动机制。[6] 周妍、白中科、罗明等人(2014)重点对我国的土地复垦监管体系进行了研究,认为复垦监管体系在监督机构、部分协同机制、监管信息的有效获取及土地复垦技术标准的制定等方面还不完善或完备。[7] (4)地票制度完善研究。郭振杰、曹世海(2009)认为,地票交易带给农民的实际效益与制度设计初衷之间还存在差距,建议实行复垦权、农村建设用地及城镇建设用地的"地票化",使更多的权益以及可建设土地资源通过"地票化"体现价值。[8] 杨继瑞、汪锐、马永坤(2011)在承认地票制度的优越性外,提出扩大可复垦的农村建设用地范围、保证复垦质量、对复垦后的较大宗耕地实行农业公司化和规模化经营等优化地票制度的建议。[9]

概言之,已有的研究主要集中在地票制度的整体认识方面,鲜有学者针对地票制度实施的具体阶段进行研究;而虽有专门针对土地复垦的研究,但主要着眼点在于复垦监管体系层面,未将其与具体制度相结合而进行研究。为此,本研究重点关注农村建设用地复垦这一阶段,分析地票来源及存在的风险,为进一步完善地票制度奠定基础。

二、地票复垦依据、流程及主客体分析

国际标准化组织(ISO)将风险定义为"不确定性对目标的影响",在地票制度设计中,复垦阶段的目标是将闲置的农村建设用地复垦为耕地,以体现"先补后占"、保护耕地的地票供给方式。其中,包括复垦依据、复垦流程在内的制度设计因素以及复垦阶段的参与主体、指向客体等构成了复垦阶段的不确定性,从而为复垦阶段风险的产生埋下伏笔。因此,要了解复垦阶段的风险,首先需要对上述不确定性进行分析。本部分将重点对地票复垦阶段所涉及的依据、流程、参与主体及指向客体进行剖析。

1. 复垦依据

地票制度的实施虽然增加了城镇经营性用地指标的供应量,但土地的开发利用仍在城乡建设用地规划的约束范围内进行。因而,地票制度可以理解为城乡土地的用途变化和空间转换,是更大范围内的城乡建设用地增减挂钩,须服从城乡建设用地总量不增加和城乡用地结构优化等原则。①

目前,重庆市针对地票复垦制定的政策文件主要有《重庆农村土地交易所管理暂行办法》(渝府发〔2008〕127号)、《重庆市农村建设用地复垦项目管理规定(试行)》(渝国土房管发〔2009〕495号)、《重庆市农村建设用地复垦项目抽查确认暂行办法》(渝国土房管发〔2012〕113号)、《优化农村建设用地复垦及地票交易流程方案》(渝国土房管〔2013〕921号)、《重庆市农村建设用地复垦项目管理实施细则(试行)》(渝国土房管〔2014〕319号)及《重庆市土地开发整理项目专业技术服务机构管理暂行办法》(渝国土房管发〔2008〕222号)等,它们分别对地票交易流程、复垦阶段具体管理以及专业技术服务机构评选等进行了规定。

2. 复垦流程

在重庆地票制度设计中,土地复垦采用项目管理模式,具体流程如图1所示。

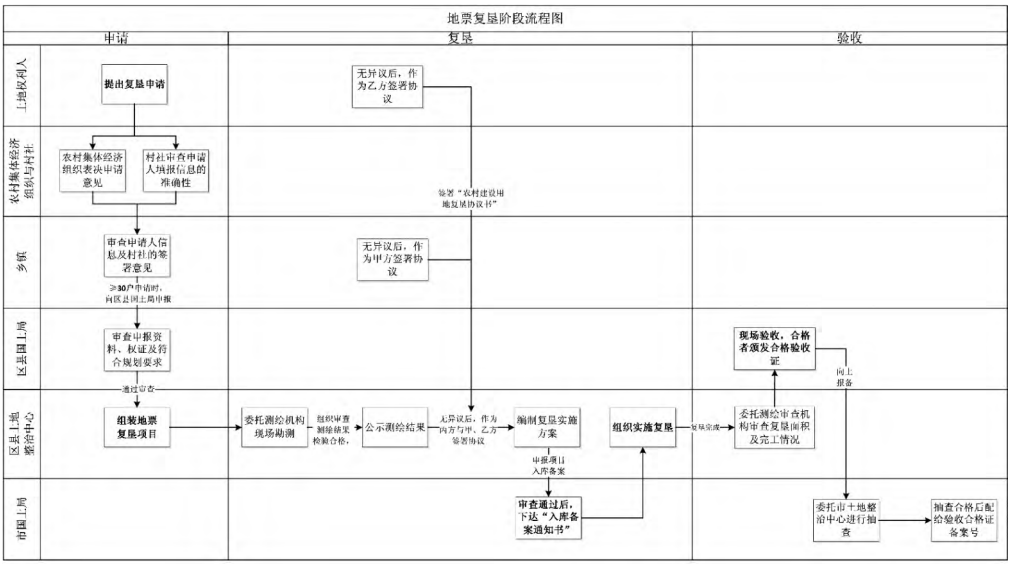


图1 地票复垦阶段流程图

注:图1为笔者根据《优化农村建设用地复垦及地票交易流程方案》(渝国土房管〔2013〕921号)文件制作。

① 参见:国土资源部:国土资发〔2008〕138号《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》第三条。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

根据图 1，农村建设用地复垦阶段可以划分为申请、复垦以及验收 3 个环节，主要工作内容包括复垦申请受理、项目组装立项、项目入库备案、项目组织实施和项目竣工验收。具体过程是：土地权利人自愿提出农村宅基地等建设用地复垦申请，依次通过农村集体经济组织、村社和乡镇表决及审查；乡镇向区县国土管理部门申报立项（乡镇收到农户申请超过 30 户时，应该向区县国土管理部门申报立项）。国土管理部门审查通过后，区县土地整治中心应当及时组装复垦项目，委托测绘机构现场勘测，待测绘结果公示无异议后，区县土地整治中心与土地权利人、乡镇签订三方复垦协议。随后，由土地整治中心编制复垦项目实施方案，并向重庆市国土管理部门申报复垦项目入库备案，待其下达“农村建设用地复垦入库备案通知书”后，开始实施项目复垦工作。项目复垦完毕，需依次通过区县土地整治中心的审查、区县国土管理部门的验收、市国土管理部门对部分复垦验收项目的抽查复核，至此，农村建设用地复垦验收工作完成，复垦阶段结束。

通过对流程的描述，不难看出，地票复垦活动指向的客体是宅基地等农村建设用地，参与主体除土地权利人、区县国土管理部门、区县土地整治中心和重庆市国土管理部门外，还包括农村集体经济组织、村社、乡镇及测绘、工程建设单位等第三方机构（见表 1），且关系复杂，任务分工各异。

表 1　　复垦阶段相关参与主体简表

复垦环节	主要工作内容	参与主体
申请	复垦申请受理	土地权利人、农村集体经济组织、村社、乡镇、区县国土管理部门
复垦	项目组装立项	区县土地整治中心
	项目入库备案	区县土地整治中心、市国土管理部门、乡镇、土地权利人、测绘审查机构、规划设计机构、土地勘测机构
	项目组织实施	工程监理机构、工程招投标代理机构、区县土地整治中心、工程建设单位
验收	项目竣工验收	区县土地整治中心、区县国土管理部门、市国土管理部门、市土地整治中心、测绘审查机构、工程建设单位

3. 复垦阶段指向客体分析

地票复垦指向客体，即申请复垦的宅基地等农村建设用地，它是主体活动指向的对象，包含宅基地及附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和公益事业建设用地等，属于非农用地，归农村集体所有。① 在地票交易中，宅基地等非农用地被农户或其他主体申请复垦为耕地等农用地，以补平由于城镇经营性用地增加所相应减少的耕地。农村土地是农民集体生产、生活的地域环境，因此，在农村建设用地复垦活动中，人与地之间存在直接的利益关系。

4. 复垦阶段参与主体分析

由表 1 可知，地票复垦阶段参与主体繁多，参与角色和功能发挥各异。根据参与主体的工作内容，本文将其分为控制者、实施者和监督者 3 种角色（见表 2）。其中，控制者是指在复垦阶段对各主要工作内容有控制作用的参与主体，他们主导事件的发生；实施者是指复垦阶段中直接接触到指向客体的主体；而监督者的角色则主要是对控制者行为进行监督。

整体来看，在地票复垦阶段的各个参与主体中，区县国土管理部门和区县土地整治中心的参与度最高。其中，区县国土管理部门主要作用在于使农民的复垦意愿顺利表达，并监督落实上级政策，把关复垦项目符合规划要求等。区县土地整治中心作为区县国土管理部门的附属单位，是协调复垦项目顺利进行的重要枢纽：向上受区县国土管理部门委托办理复垦相关事宜，向市国土管理部门报送复垦项目备案申请；向下组织复垦项目的测绘、复垦方案的设计以及复垦工作的实施。地票复垦阶段的另一个重要参与主体——土地权利人，他们作为土地复垦的申请者和直接受益者，参与度较低，特别是在提出申请并签订复垦协议后，他们的参与程度几乎为零。值得注意的是，测绘审查机构作为监督者，发挥了重要作用，一是对前期测绘中复垦面积等基础数据进行审查监督；二是在复垦施工完毕后，对复垦面积等进行验收核实。

表 2　　复垦阶段参与主体角色

主要工作内容	控制者	实施者	监督者
复垦申请受理	土地权利人	土地权利人	农村集体经济组织
	农村集体经济组织		村社
	村社		乡镇
	乡镇		区县国土管理部门
	区县国土管理部门		
项目组装立项	区县土地整治中心	区县土地整治中心	无
项目入库备案	区县土地整治中心	区县土地整治中心	测绘审查机构
	乡镇	市国土管理部门	
	土地权利人	土地勘测机构	
	市国土管理部门	规划设计机构	
项目组织实施	区县土地整治中心	工程招投标代理机构	工程监理机构
		工程建设单位	
项目竣工验收	工程建设单位	测绘审查机构	测绘审查机构
	市土地整治中心	区县土地整治中心	市级农村土地整治专家库专家
	区县国土管理部门	区县国土管理部门	
	市国土管理部门	市土地整治中心	

① 参见：中华人民共和国《中华人民共和国土地管理法》第八条规定，2004 年。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

三、地票复垦阶段风险分析

在“有限理性人”的假设下，决策往往是不完善的。一项新制度，其运作可能受到来自现实和不确定因素的的影响，由此导致制度设计初衷与现实实践冲突的形成，诱使制度风险产生。

1. 复垦阶段的冲突分析

从对复垦依据、流程以及参与主体的分析来看，地票复垦呈现出以权能机构为主体的制度结构，这虽然一方面保证了土地复垦的规范性、土地利用的可约束性；但另一方面，它也可能带来以下两个方面的冲突。

一方面，在复垦阶段，土地权利人的参与程度有限，不利于保护农民权益。作为集体土地的使用者，他们在复垦阶段仅参与申请和签订复垦协议部分，在重要的环节，如复垦面积等勘测数据的核实以及复垦施工质量的监管等，未能参与监督，而是由区县土地整治中心委托测绘审查机构和工程监理机构进行，即土地权利人未能真正参与到对复垦过程的监督中。因而从某种程度上讲，土地权利人是用牺牲使用集体土地创收及自主决定集体土地合法用途的权益，去换得地票交易的收益，这种行为暗含着损失的可能性。

另一方面，土地权利人自行提出复垦申请，复垦项目在满足规划等条件下即可入库备案，进而实施复垦，形成可以交易的建设用地指标（即地票）；但地票的需求，却受制于经济运行及房地产市场发展，由此带来了地票市场的供需脱节。

2. 复垦阶段的具体风险

通过以上分析，笔者认为，地票复垦的制度安排存在一定的不确定性，导致复垦阶段土地权利人权益被弱化以及复垦申请与地票市场需求脱轨的冲突问题。前者主要与农户利益相关，表现为农村集体经济组织的法律内涵不清、复垦意愿不真实以及附属设施用地面积认定标准不统一等风险；后者则体现在复垦行为结果中，主要表现为复垦形成耕地质量及复垦数量与地票交易数量不匹配等风险。

结合重庆市针对复垦阶段制定的相关法规细则，下面对地票土地复垦阶段的风险进行具体分析。

（1）农村集体经济组织法律内涵不清的风险

依据《重庆农村土地交易所管理暂行办法》的规定，农民家庭申请宅基地复垦、法人或其他组织及农村集体经济组织在申请集体建设用地复垦时，都需要提供农村集体经济组织同意复垦的书面材料，可见农村集体经济组织是地票复垦的重要参与者之一。

从法理上讲，农村集体土地的所有权属于农民集体，宅基地作为农村集体土地的一个类别，其所有权自然也属于农民集体。而在地票制度设计中，复垦申请须通过农村集体经济组织的同意，而非农民集体。因此，农村集体经济组织与农民集体之间的关系需要明确，其能够代表农民集体决定农村集体土地去向的立场需有法律支撑。

然而在现实法律法规环境下，一方面，农村集体经济组织存在“地位不清、概念模糊、功能混乱”[10]等缺陷；另一方面，重庆市2013年出台的《关于实施〈村民委员会组织法〉的办法》中规定，村民委员会可以依法管理属于农民集体所有的土地。显而易见，重庆市的这一规定与农村集体经济组织在土地复垦申请中承担的重要作用之间存在冲突。

因此，农村集体经济组织因自身缺乏有效、清晰的法律支撑，而使其在地票制度中存在法律内涵不清的风险。

（2）复垦意愿不真实的风险

重庆市对农村集体经济组织成员的认定以“是否依赖于农村集体土地作为生活保障”① 作为标准之一（见表3）。

表3 重庆市农村集体经济组织人员认定类型及条件

类型	条件
父母之子女	父母双方或其中一方具有本集体经济组织资格并依法登记为常住户口的
合法婚姻、收养关系	户口迁入
移民加入	户口迁入
农女嫁出（入赘男）	在男方（女方）有较为固定的生产、生活，并依赖男方（女方）土地作为基本生活保障，无论其原户口是否转出
外出就学	未在城市形成固定的生产、生活条件，不依赖于农村集体土地之前
服兵役人员	未任干部或进行专业安置的
劳改、劳教和服刑人员	无

资料来源：重庆市高等人民法院《关于农村集体经济组织成员资格认定问题的会议纪要》（渝高法〔2009〕160号）。

根据表3，重庆市农村集体经济组织成员的类型主要有7类，从集体经济组织成员认定的标准以及成员类型来看，成员组成偏向于以集体土地为生活保障的多数人群。

因此，鉴于重庆市对农村经济组织成员的认定标准，“三分之二以上成员或者三分之二以上成员代表同意”的决议结果中，不排除以获得地票交易回报作为复垦目的的可能性，即存在复垦意愿表达不真实的风险，从某种程度而言，这违背了地票制度设计的初衷。

（3）附属设施用地面积认定标准不统一的风险

农户自愿申请复垦的土地面积，除宅基地面积在农村集体土地使用证上有明确列出外，晒坝、牲畜圈舍及林盘地等附属设施用地面积则需要通过土地勘测来确定。由于复垦土

① 参见：重庆市高等人民法院《关于农村集体经济组织成员资格认定问题的会议纪要》（渝高法〔2009〕160号）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

地面积的确定与地票交易收益直接挂钩，因此，既需要重视土地实际测量的公正准确性，也需要有相关政策条例进行标准约束。目前，由于尚无法律法规对农村宅基地附属设施用地进行规范，为了避免农户为多得地票收益而进行“圈地”的隐患，重庆市规定附属设施用地复垦收益面积不得超过一定标准，并把标准认定的权利交给了各区县政府（见表 4），以适应不同区县农户土地的使用现状。

通过表 4 可知，目前各区县附属设施用地面积的认定标准可大致分为 3 种类型，分别为据实认定、以宅基地的一定倍数面积为上限以及设置定量面积上限。这种做法，致使毗邻区县的复垦农户滋生不公平感，特别是在本区县宅基地附属设施用地面积认定政策不能使其满意时，容易产生抵触情绪，不愿参与复垦或者参与复垦后对所得价款不满意，导致信访事件出现，滋生稳定隐患。

表 4　重庆市有关区县附属设施用地面积认定标准总览

区县	附属设施用地面积认定标准	类型
开县/万州/渝北/黔江/南川/永川	将附属设施用地面积认定权限交给乡镇，据实认定，不设上限标准。	以建、构筑物实际占地面积为依据认定附属设施用地
垫江县	将实测的院坝、圈舍占地面积归农户，认定的林盘地未来由土地使用权人和集体经济组织按 8：2 比例分享收益。	
云阳县	宅基地面积、有建/构筑物的附属设施用地面积、独立使用（或分摊）的地坝认定给农户，其余附属设施用地、林盘地认定给村集体经济组织	
合川区/奉节县	按宅基地产权证面积的 1 倍确定附属设施用地面积	以宅基地面积一定倍数作为上限标准
彭水县/潼南县	按宅基地产权证面积的 1.5 倍和 1.6 倍确定附属设施用地面积	
巫山县	按实测宅基地面积的 1 倍确定附属设施用地面积	
涪陵区	规定认定给农户的宅基地、附属设施用地及林盘地面积不超过 1 亩	以定量面积作为上限标准
梁平县	规定认定给农户的宅基地、附属设施用地面积之和上限为 2 亩	
北碚区	规定附属设施用地面积上限为 0.8 亩	

数据来源：重庆农村土地交易所有关调查资料。

（4）复垦形成耕地质量的风险

重庆市规定，土地权利人在满足一定条件时可自行对土地进行复垦，但复垦资金及复垦技术等往往超出了农户可承受或执行的能力范围，因此在实际操作中，通常是由项目承担单位通过招投标的方式引入施工单位进行复垦。

第三方机构实施复垦，由于其行为的趋利性，又因为复垦成本将作为农户地票交易收益的减项，因此，为保证更多的地票收益能够反馈给土地权利人，重庆市已出台相关指导意见对复垦成本进行约束（如图 2 所示）。

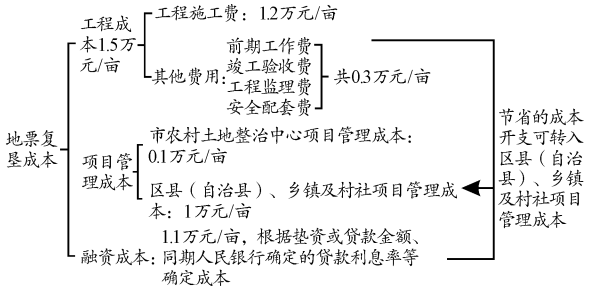


图 2　土地复垦成本构成

数据来源　《重庆市国土房管局关于调整地票价款分配及拨付标准的通知》（渝国土房管发〔2011〕170 号）。

从图 2 中可以看出，对于复垦涉及到的每项成本都有一个规定的数值范围，因而单位土地的复垦成本基本是在可控范围之内。

由于第三方机构行为的趋利性，因此，在约束其复垦成本之余，还应对复垦质量提出标准。目前，重庆市主要从有效土层厚度、坡度值、沟渠布局及田埂、土石坎规范等可视化指标进行复垦质量的判断验收，而对于复垦后土地实际耕作效果等实质性质量指标，尚缺乏技术标准和相关监管细则，存在复垦形成的耕地不能有效耕作或耕种效果不理想等隐患。

综上所述，重庆市将复垦成本控制在一定范围内，但从另一方面讲，由于道德风险及制度“缝隙”的存在，土地复垦实施机构为节约成本、追逐利润空间，存在仅满足复垦质量可视化指标、无视实质性耕作要求等趋利倾向，带来复垦形成耕地的质量风险，进而影响耕种的未来收益，从长期来看，最终农民的权益受到了损害。

（5）复垦数量与地票交易数量不匹配的风险

截至 2014 年底，重庆市累计备案地票复垦面积为 29.04 万亩，实施完成地票复垦面积为 21.80 万亩，发证配号即可提请地票交易面积为 16.67 万亩，组织地票交易 15.19 万亩（2008～2014 年地票交易情况如图 3 所示）。①

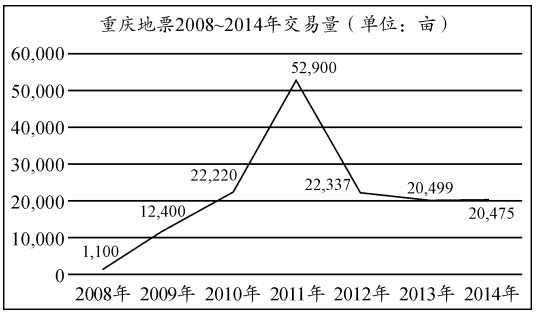


图 3　2008～2014 年重庆市地票交易情况

数据来源：重庆市国土资源和房屋管理局公众信息网。

① 数据来源自重庆市农村土地交易所相关资料。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

从图3可以观察到，2008～2014年期间，地票交易总体呈现“倒V字形”的走势，2008年地票制度开始实施后，地票交易量逐年上升，至2011年达到峰值；随后，受房地产市场发展趋势放缓以及指标消化渠道和范围有限等因素影响，地票需求回落，但维持在了每年2万亩的交易水平上。

与此同时，农民参与农村建设用地复垦的积极性高涨，已入库备案复垦项目规模过大。根据重庆市的实践，已入库备案复垦项目将于1～2年内完成复垦验收工作，也就是说，除去已交易的15.19万亩，在近2年内仍有13.85万亩复垦产生的指标等待提请地票交易。

上述数据表现背后的原因在于，地票市场是典型的因政策而存在的交易市场。在地票制度设计中，重庆市规定包括娱乐、旅游、商业、商品住宅和加油（气）站等新增经营性建设用地都必须使用地票。因此，在地票需求方面，市场对新增经营性建设用地的需求与地票的交易量之间呈正比的关系；但在地票供给方面，却存在市场化程度不明显的情况，主要在于大部分农户对地票认识程度不深，存在农村建设用地复垦类似于征地补偿政策、地票交易收益来自于政府补偿这样的误解，因此，从认识上割裂了地票交易与市场的关联性。而农户的复垦申请出于自发行为，在宏观经济形势不景气、房地产市场疲软等情况下，地票需求不旺盛，供给量就很容易远大于需求量，从而导致复垦数量与地票交易数量供需失衡，也就出现了上述已完成复垦验收但尚未提请地票交易的情况。

四、结论及对策建议

本文在对农村建设用地复垦依据、具体实施流程及相关参与者进行分析的基础上，依据重庆市最新的地票相关文件，对其中的冲突进行了识别，认为农村建设用地复垦阶段的风险与农户具有较高的相关度，且复垦行为也带来了一定风险，如复垦形成耕地的质量风险、复垦数量风险等。地票制度关乎农民的切身利益，必须确保其健康运行。这就需要做好风险防范，以使地票制度在实践中日趋成熟、完善，农民的土地财产权益得到切实保护。

重庆创设的地票制度，意图在不减少耕地的前提下，增加城镇经营性建设用地，保护农民的土地财产利益，让农民分享经济社会发展的成果，建立现代化的新农村。本文从地票产生的源头出发，着眼于地票复垦过程及存在的风险，认为要克服“有限理性人”局限，完善地票制度，预防风险，需从以下几方面着手。

（1）明确农村集体经济组织的法律内涵。一是明晰农村集体经济组织与村民委员会、农村集体之间的关系。其中，农村集体经济组织与村民委员会在职能划分上应明确边界，确保农村集体经济组织具有管理本集体土地的权力。二是鉴于集体经济组织成员的认定规则是以集体土地作为生活来源之一，而复垦申请一旦通过将导致农户失去宅基地等农村集体土地使用权。因此，为保证决议结果的真实性，确保农户不因参与复垦而流离失所，在决议时应增加核实农户所提供的“其他稳定住所、稳定生活来源的证明”的环节，并建议由农户所在村集体经济组织进行核实。

（2）尊重复垦决议中的反对意见。由于复垦决议的结果将直接导致农村闲置的集体建设用地转变为耕地，土地用途受到限制。因此，对于在集体土地复垦决议中的反对意见，村集体经济组织应查明原因，了解少数农户的权益需求。同时，建议在决议后一定时间范围内，允许农户向上级相关部门提出异议，以维护农户的公平选择权。

（3）制定全市统一的宅基地附属设施用地面积认定标准。如前所述，重庆市各区县对农村宅基地附属设施用地面积的认定标准不一致，从而导致不同区县实际认定给农户的宅基地及附属设施用地面积占实际复垦总面积的比率差异较大，如垫江为50.18%，梁平为49.51%，秀山为52.74%，彭水为75.02%，万州为73.76%，潼北为88.80%。① 这样操作的结果，既不利于保护农民的土地权益，也不利于社会稳定。因此，建议制定全市统一的宅基地及其附属设施用地复垦面积上限标准，如以宅基地面积为基准，以宅基地面积的一定倍数认定附属设施用地上限面积；或以定量面积作为认定宅基地及其附属设施面积的上限标准。同时规定，低于上限标准部分的地票收益归农户，超过上限标准部分的地票收益原则上归农村集体经济组织，以规范农村建设用地复垦管理，同时又兼顾公平，防止多占多得现象的发生。

（4）防止施工方在复垦实施中潜在的“道德风险”。一方面，制定激励机制，在约束复垦成本之余，给予高质量、高效率完成复垦工作的专业服务机构一定奖励，如下一批复垦项目的优先权；另一方面，制定复垦质量追责规则。现有针对复垦形成耕地质量的管理，主要集中在事前管理，如对复垦专业技术机构的认定与选拔设定较为严格的条件，对复垦形成耕地的验收设定较高的标准等，但却缺乏事中及事后监管。建议加强对复垦过程的监管，同时结合复垦形成耕地的实际耕种效果，评定复垦机构的工作质量，并制定责任追究

① 数据源自重庆农村土地交易所有关调查资料。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

制度。

(5) 扩大地票交易量。地票制度运行 6 年来，得到了农民群众的广泛认可和支持，农村建设用地复垦量逐年上升。但同时，由于经济运行下行压力及房地产市场疲软的影响，地票交易量逐年下降，导致复垦产生的建设用地指标不能尽早交易、农民的土地财产权益得不到保障，引发的农户的不满和质疑，这给农村经济社会发展带来了一定的风险。因此，为稳定推进地票制度改革，确保政策的连续性，必须扩大地票交易量，让参与复垦的农户早日获得地票收益。这就需要延伸地票内涵，拓展地票功能，扩大地票使用范围，比如，将地票适用范围从城镇新增经营性用地扩展至城乡新增经营性建设用地及农村新村建设用地，发挥地票的空间置换功能，允许地票在有条件建设区落地等，从而扩大地票的交易量。

参考文献:

[1] 杨 飞. 反思与改良：地票制度疑与探——以重庆地票制度运行实践为例 [J]. 中州学刊，2012，(06)：70 - 74.

[2] 张 鹏，刘春鑫. 基于土地发展权与制度变迁视角的城乡土地地票交易探索——重庆模式分析 [J]. 经济体制改革，2010，(05)：103 - 107.

[3] 黄美均，诸培新. 完善重庆地票制度的思考——基于地票性质及功能的视角 [J]. 中国土地科学，2013，(06)：48 - 52.

[4] 王绍洪. 重庆地票交易问题研究 [J]. 西南民族大学学报 (人文社会科学版)，2013，(02)：134 - 137.

[5] 胡显莉，陈出新. 重庆宅基地地票交易中的农民权益保护问题分析 [J]. 重庆理工大学学报 (社会科学)，2011，(11)：57 - 61.

[6] 余勤飞，白中科. 基于文献数据统计的中国土地复垦研究——复垦对象、期刊与机构分析 [J]. 中国土地科学，2014，(03)：89 - 96

[7] 周 妍，白中科，罗 明等. 中国土地复垦监管体系问题与对策 [J]. 中国土地科学，2014，(02)：68 - 82.

[8] 郭振杰，曹世海. “地票”的法律性质和制度演绎 [J]. 政法论丛，2009，(02)：46 - 50.

[9] 杨继瑞，汪 锐，马永坤. 统筹城乡实践的重庆”地票”交易创新探索 [J]. 中国农村经济，2011，(11)：4 - 9，22.

[10] 王晓雁. 吴道闻委员提交提案建议“农村集体经济组织”需法律界定. [EB/OL]. http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2014 - 03/11/content_5350358.htm?node=68008.

Risk Analysis and Suggestions of the Land Ticket

WANG Lin ZHAO Heng-jing

(Faculty of Construction Management and Real Estate, Chongqing University, Chongqing 400045, China)

Abstract: The stage of land reclamation is one of the three Chongqing's Trading Ticket's phases, which is an initial important stage to keep this system smoothly running. After analyzing land reclamation's policy basis, the whole process and related participants, results show that landowners' controlling role is not enough; there is no direct connection between the behavior of reclamation application and the demand of Chongqing's profit - oriented land, which leads to the quantity of reclamation application (the quantity of Trading Ticket) is not matched to the demand of land in the market. As a result, there are risks in the stage of land reclamation that the connotation of rural collective economic organizations not being clear, farmers' wishes may not being really true, the existing risks of reclamation quality, and rural rights and interests not being effectively protected. Hence there should be some regulations about regulating rural collective economic organizations' behaviors, protecting farmers' voices, setting accountability system, tightening regulatory measures and so on.

Key Words: trading ticket; land reclamation; risks; rural construction land; land management; land consolidation

责任编辑：刘金成

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net